



Nr. 160 Kabinettsitzung vom 2. Dezember 1921, 16.30 Uhr

R 43 I/1373 , Bl. 1 f.

Anwesend: Wirth, Köster, Schmidt, Brauns, Geßler, Radbruch, Groener; StS Hemmer, Joël, Müller, Walther, von Feldmann, Huber, von Simson, Schroeder, Teucke, Hirsch, Geib; MinDir. Meissner, Müller, Brecht; MinR Weber, Kempner, Prins; RKom f. Kohleverteiler Stutz; LegR Martius; Protokoll: Ger.Ass. Sabath.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Strafgesetzbuches an das Verfassungsrecht.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Lage der Kohlenversorgung.

1. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Strafgesetzbuches an das Verfassungsrecht.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über die geänderte und erweiterte Fassung des § 111 a ¹. Nach eingehender Aussprache beschloß das Kabinett, § 111 a in der vorgeschlagenen Fassung, mit Ausdehnung des Schutzes auf die Reichs- und Landesfarben, vorläufig anzunehmen. Ein endgültiger Beschluß soll erst nach Fühlungnahme mit Vertretern der Regierungsparteien und der ihr nahestehenden Parteien gefaßt werden ².

2. Außerhalb der Tagesordnung: Lage der Kohlenversorgung.

Ministerialrat Prins berichtete über die Versorgung der Eisenbahn mit Dienstkohle. In Norddeutschland sei der Bedarf nur für etwa 7 Tage, in Süddeutschland für etwa 9 Tage gedeckt. Betriebseinstellungen seien zu befürchten. Er befürworte deshalb die Wiedereinführung des Dienstkohlenzwanges. Geheimrat Stutz: Die Ereignisse des Jahres, insbesondere der Ausfall an Kohlen infolge des Wegfalls der Überschichten und des Polenaufstandes, hätten es unmöglich gemacht, während des Sommers den erforderlichen Kohlenvorrat anzuhäufen. Um den dringenden Bedarf der Eisenbahn zu decken, müßten jetzt die ohnedies schon notleidenden Industrien weniger beliefert werden. Die Lieferungen an die Entente zu kürzen, widerriete er. Vermehrung der Kohlenmengen durch Einfuhr ausländischer Kohle sei wegen des hohen Preises der Auslandskohle nahezu unmöglich. Auch er glaube daher, daß es sich nicht umgehen lasse, den Dienstkohlenzwang wieder einzuführen. Das könne hinsichtlich

¹ Siehe dazu Dok. Nr. 159, P. 3; ursprüngliche Formulierung des § 11 a siehe Dok. Nr. 159 Anm. 8, Formulierung der Regierungsvorlage siehe RT-Drucks. Nr. 4156, Bd. 372.

² Die Besprechung mit den Parteiführern findet am 6.12.21 statt, ohne daß die Parteiführer endgültig Stellung nehmen (R 43 I/1020 , Bl. 29 f.). Zur weiteren Behandlung der Vorlage siehe Dok. Nr. 159 Anm. 9.

der obereschlesischen Kohle sofort geschehen. Bei der Ruhrkohle bitte er jedoch, bis 8. Dezember zu warten. Die amtlichen Kohlenverteilungsstellen seien nämlich angewiesen worden, alles zu tun, um den Kohlenbestand der Eisenbahn wenigstens auf seiner jetzigen Höhe zu halten. Der Erfolg der Bemühungen sei abzuwarten.

Staatssekretär *Dr. Müller*: Auch er riete dringend von einer Kürzung der Reparationskohle ab. Wir würden im Dezember voraussichtlich schon um mehr als 200 000 Tonnen hinter dem Lieferungssoll zurückbleiben.

Das *Kabinett* beschloß darauf: dem Reichsverkehrsminister wird anheimgestellt, den Dienstkohlenzwang für obereschlesische Kohle sofort einzuführen. Hinsichtlich der Ruhrkohle soll bis zum 8. Dezember abgewartet werden, ob der Bestand an Kohle bei der Eisenbahn auf seiner jetzigen Höhe gehalten werden kann ³.

³ Der RVM führt den Dienstkohlenzwang ein; mit einem Schreiben vom 15.12.1921 an die Handelskammern, Landwirtschaftskammern und Handwerkskammern begründet er die Notwendigkeit des Dienstkohlenzwanges (R 43 I/2186 , Bl. 97 f.). Siehe auch Dok. Nr. 171, P. 5.

Zitierhinweis

Nr. 160 Kabinettsitzung vom 2. Dezember 1921, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 449–450 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D160>